CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA PUNO - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE ANEXA PUNO - JR. CUSCO Nº 232 / PLAZA DE ARMAS, Juez:RANILLA RAMOS Victor Raul FAU 20448626114 soft
Fecha: 10/06/2026 18:01:54,Razón: RESOLUCION JUDICIAL,D.Judicial: PUNO / PUNO,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA PUNO - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE ANEXA PUNO - JR. CUSCO Nº 232 / PLAZA DE ARMAS, Secretario:TAPIA SANCHEZ MARY ELENIA /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 11/06/2026 14:35:45,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: PUNO / PUNO,FIRMA DIGITAL

PODER JUDICIAL DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICA DE PUNO

Primer Juzgado Civil.

EXPEDIENTE : 00006-2026-0-2101-JR-CA-01
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
JUEZ : RANILLA RAMOS VICTOR RAUL.
ESPECIALISTA : TAPIA SANCHEZ MARY ELENIA-
DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO DE SUNAFIL
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL
DEMANDANTE : SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU

SENTENCIA N° 122 - 2026 – CI

Resolución N.º 6

Puno, nueve de junio

Del dos mil veintiséis.

I. PARTE EXPOSITIVA

1. VISTOS

Los actuados del presente proceso sobre nulidad de resolución o acto administrativo interpuesto por la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMÁN JULIACA en contra de la INTENDENCIA REGIONAL PUNO DE LA SUNAFIL con emplazamiento a su procurador público.

2. ANTECEDENTES DEL PROCESO

A) Fundamentos de la demanda

La demandante promueve demanda de nulidad de resolución o acto administrativo[1], en contra de INTENDENCIA REGIONAL PUNO DE LA SUNAFIL, pretendiendo ***principalmente*** que, Se declare la NULIDAD TOTAL

[1] Véase las páginas 41 a 61 del expediente.

de la Resolución de Intendencia N.º 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 30 de setiembre de 2025, que declara infundado el recurso de apelación y confirma la multa de S/ 7,771.50, impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA. En forma acumulativa originaria la NULIDAD TOTAL de la Resolución de Sub Intendencia N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA de fecha 18 de julio de 2025, por vicios de nulidad y violación de derechos administrativos. Como consecuencia, se disponga: El archivo definitivo del Procedimiento Administrativo Sancionador N.º 259-2023-SUNAFIL/IRE-PUN.

Dicha pretensión se sustenta, en los argumentos que, en lo esencial, son los siguientes:

i. El procedimiento sancionador se originó a raíz de la Orden Concreta de Inspección N.º 0000000309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, el 20 de abril de 2023, se emitió un requerimiento de información electrónica otorgando un plazo de cuatro días hábiles para su atención.

ii. Con fecha 22 de junio de 2023, SUNAFIL emitió el Acta de Infracción N.º 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, se desprende del punto 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. (…), *no se advierte incumplimiento en la presente materia objeto de inspección*; y en el punto 4.8 *Respecto de la materia obstrucción a la labor inspectiva, se tiene: En fecha 20 de abril de 2023 la inspectora actuante notifico mediante casilla electrónica un Requerimiento de información bajo apercibimiento (…)*

iii. Con fecha 29 de setiembre de 2023, la demandada emite IMPUTACIÓN DE CARGOS N.º 285-2023-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC, imputando una infracción "GRAVE" a la labor inspectiva "*El sujeto inspeccionado no proporciono la documentación solicitada mediante Requerimiento de Información de fecha 20 de abril de 2023*.

iv. Con fecha 08 de noviembre de 2023, la demandada emite el Informe Final de Instrucción N.º 354-2023-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IF. Posteriormente se emitió la Resolución de Sub Intendencia N.º 240-2024-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, tramitado bajo el Expediente Sancionador N.º 259-2023-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, en la cual se resuelve imponer a mi representada una sanción económica de S/ 7,771.50 (Siete mil setecientos setenta y un con 00/100 soles), por supuestas infracciones a la labor inspectiva. Contra dicha resolución se

interpuso el recurso de apelación conforme al procedimiento administrativo, el cual ha sido declarado INFUNDADO, consecuentemente la sanción impugnada ha sido confirmada por SUNAFIL en segunda instancia mediante Resolución de Intendencia N.º 119-2024-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 31 de julio de 2024. Contra dicha resolución de interpuso recurso de revisión, lo cual fue admitida a trámite mediante Resolución de Intendencia N.º 142-2024-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 29 de agosto de 2024.

v. Con Resolución de Intendencia N.º 43-2025-SUNAFIL/IRE-PUN, **declaró la nulidad de oficio** de todo lo actuado. Posteriormente, el 9 de abril de 2025, se declaró la **caducidad** del procedimiento.

vi. Con fecha 30 de abril de 2025, la demandada nuevamente emite IMPUTACIÓN DE CARGOS N.º 090-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC. Con fecha 29 de mayo de 2025, la demandada nuevamente emite el Informe Final de Instrucción N.º 139-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IF. Con fecha 18 de julio de 2025, SUNAFIL emitió la Resolución de Sub Intendencia N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, tramitado bajo el Expediente Sancionador N.º 259-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, en la cual se resuelve imponer a mi representada una sanción económica de S/ 7,771.50 (Siete mil setecientos setenta y uno con 00/100 soles), por supuestas infracciones a la labor inspectiva. Contra dicha resolución se interpuso el recurso de apelación conforme al procedimiento administrativo, el cual ha sido declarado INFUNDADO, consecuentemente la sanción impugnada ha sido confirmada por SUNAFIL en segunda instancia mediante Resolución de Intendencia N.º 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 30 de setiembre de 2025. Agotando la vía administrativa.

vii. **SOBRE LA NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA**: La "ALERTA" del sistema informático NO FUE ENVIADA al correo institucional benesanroman@gmail.com, creada en el año 2015, consistente del REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN (ORDEN CONCRETA DE INSPECCIÓN N.º 0000000309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN), por lo que se tiene que no fue notificada válidamente con arreglo a lo establecido en el artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR. En su lugar, se utilizó el correo juancondori03@gmail.com, que NO pertenece a la recurrente. La notificación electrónica es válida solo si se remite al

buzón asignado y si el sistema envió alerta al correo registrado por el administrado esto de conformidad al artículo 8º Decreto Supremo N.º 003-2020-TR. Conforme al artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR, la notificación vía casilla electrónica solo surte efectos cuando se envían las alertas al correo registrado, condición que no se cumplió.

viii. Por tanto, el supuesto incumplimiento del requerimiento de fecha 20/04/2023 es imputado con base en una notificación defectuosa, lo cual vicia de nulidad todo el procedimiento, conforme a los artículos 10º, 16º y 17º del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS.

ix. Para sancionar lo establecido en el inciso 45.2 del artículo 45º Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N.º 019-2006-TR, se requiere: Requerimiento válidamente notificado y Omisión culposa o negligencia que perturbe la labor inspectiva. La accionante refiere que recién pudo acceder a la casilla electrónica en fecha 05 de mayo de 2023, tras recuperación de credenciales, hecho que fue acreditado en el procedimiento administrativo sancionador. La Administración considera esto como "corroboración de responsabilidad", cuando en realidad demuestra imposibilidad temporal no imputable, constituyendo causal eximente.

x. La demandada no explica porque no aplica el Precedente Vinculante contenida en la Resolución de Sala Plena N.º 019-2024-SUNAFIL/TFL, de fecha 8 de noviembre de 2024, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de noviembre de 2024, donde se estableció en los criterios de observancia obligatoria aprobado en el fundamento 6.19 ha establecido: " *En consecuencia, es pertinente elevar a precedente de observancia obligatoria el criterio según el cual, imponer una sanción a la labor inspectiva cuando se ha cumplido con la subsanación voluntaria de las infracciones sociolaborales antes de la notificación de la imputación de cargos atenta contra el principio de razonabilidad, ya que el sujeto inspeccionado habría cumplido con la normativa, siendo ello la finalidad de la inspección de trabajo*". Dentro de ese contexto mi representada a subsanado voluntariamente la infracción sociolaboral antes de la imputación de cargos, por lo que no correspondía ser sancionada; criterio que no fue considerado en las resoluciones materia de

impugnación judicial, más por el contrario han rechazado sin fundamento nuestros descargos y recursos impugnatorios plantados dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador.

xi. La demandada ha imputado a mi representada la comisión de la infracción a la labor inspectiva tipificación legal de calificación "grave" tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45º del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N.º 019-2006-TR. Sin embargo, la conducta infractora de "*El sujeto inspeccionado no remitió la documentación solicitada mediante el requerimiento de información notificado el 20 de abril de 2023, lo que retraso el ejercicio de las funciones inspectivas.",* no puede ser subsumida válida y legalmente en el tipo infractor imputado, debido a que mi representada, no conocía del requerimiento de información de fecha 20 de abril de 2025; por lo tanto, NO EXISTIÓ INFRACCIÓN POR ACCIÓN U OMISIÓN MUCHO MENOS LA NEGATIVA INJUSTIFICADA O EL IMPEDIMENTO DE PARTE DE MI REPRESENTADA PARA REMITIR LA INFORMACIÓN, para que configure infracción conforme a lo previsto en el artículo 36º de la Ley N.º 28806 Ley General de Inspección del Trabajo, articulo modificado por el artículo 2º del Decreto de Urgencia N.º 044-2019. Aunado a ello, mi representada cumplió voluntariamente de las infracciones sociolaborales antes de la notificación de la imputación de cargos N.º 285-2023-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC de fecha 29 de setiembre de 2023 e Imputación de cargos N.º 090-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC de fecha 30 de abril de 2025.

xii. Pese a que la comunicación de la alerta fue notificada al correo electrónico: juancondori03@gmail.com, CORREO DE UNA PERSONA QUE NO TIENE RELACIÓN LABORAL CON MI REPRESENTADA. Asimismo se debe tenerse presente que el correo de la Sociedad de Beneficencia de San Román Juliaca, fue creada el 20 de enero del 2015 como: benesanroman@gmail.com, correo electrónico donde la SUNAFIL debió de depositar la alerta esto de conformidad al segundo párrafo del artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR.

xiii. Con fecha 04 de mayo de 2023 mi representada tuvo la visita por parte del Inspector Auxiliar YESMIRA MOLLINEDO MAMANI, quien válidamente en dicha fecha nos ha notificado con el requerimiento de comparecencia, a fin de exhibir y/o presentar los documentos

originales, descritos en dicho requerimiento; en ese sentido mi representada una vez que fue notificado válidamente ha cumpliendo de forma oportuna con remitir y entregar los documentos requeridos, conforme se desprende del Acta de Infracción N.º 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 22 de junio de 2023, que establece en el numeral 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 de hechos constatados, NO SE ADVIERTE INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTE MATERIA OBJETO DE INSPECCIÓN.

xiv. Con fecha 05 de mayo del 2023, se realizó el cambio de Usuario – Clave e información de datos de la empresa en la Casilla de SUNAFIL, conforme se desprende del Informe N.º 024-2023-SBSR-J/CONT de fecha 16 de mayo del 2023, emitido por la Jefa de la Unidad de Contabilidad. En ese sentido queda claro que NO EXISTIÓ OBSTRUCCIÓN A LA LABOR INSPECTIVA, esto en razón de que las notificaciones electrónicas antes del 05 de mayo del 2023, no pudieron ser visualizadas por la Sociedad de Beneficencia de San Román Juliaca, en virtud de NO contar con el USUARIO y CLAVE para poder acceder a la Casilla Electrónica – SUNAFIL.

B) Contestación de la demanda.

La parte emplazada, absolvió el traslado de la demanda mediante escrito de las páginas 82 a 89, solicitando que la demanda se desestime en todos sus extremos, por los argumentos que, en concreto, son:

i. La parte demandada alega que se ha efectuado el requerimiento de información de fecha 20 de abril del 2023, el cual fue notificado a la casilla electrónica del accionante. Así también, señala que, en el ítem listado de contacto, se verifica que el demandante registro 01 correo electrónico denominado: juanscondori03@gmail.com mismo que se encontraba activo en la fecha de notificación ya que fue registrado en fecha 04/10/2022 y se encontraba activo hasta el 03 de mayo del 2023, es decir se encontraba activo cuando la notificación en cuestión fue notificada el 20/04/2023**.**

ii. Refiere que, el correo electrónico denominado: benesanroman@gmail.com fue registrado, recién en fecha 03 de mayo del 2023, es decir un mes después de la notificación cuestionada.

iii. En ese orden de ideas, se observa y acredita de forma fehaciente que, el requerimiento de información cuestionado, fue notificado electrónicamente de forma valida, pues se demuestra que el demandante si tenía activa su casilla electrónica, así como también se le hizo llegar la alerta correspondiente, a fin de que tenga el conocimiento necesario de dicha notificación**.**

iv. ***Respecto al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento:*** Es necesario precisar que en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre ellas las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento. Siendo así, se tiene claro que, la autoridad de primera instancia sanciono a la entidad demandante por una infracción a la labor inspectiva, es decir por no remitir vía casilla electrónica la información requerida en fecha **20/04/2023**, incumplimiento tipificado en el numeral 45.2 del artículo 45° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Siendo así, se advierte de los hechos constatados por el personal inspectivo que, la entidad demandante NO HA CUMPLIDO con facilitar la información y documentación solicitada dentro del plazo otorgado por el inspector comisionado, acreditándose que **dicha negativa ha perjudicado la labor del Inspector de Trabajo, de manera tal que ha retrasado el cumplimiento de la fiscalización que se había encomendado,** por lo que en ese sentido, se encuentra acreditado que la entidad demandante, **SI HA INCURRIDO EN UNA INFRACCION GRAVES** a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 45.2 del artículo 45° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.

v. Finalmente, se tiene que señalar que las infracciones a la labora inspectiva son de carácter INSUBSANABLE en tanto que sus efectos no pueden ser revertidos al ya haberse dado en el tiempo las afectaciones, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 49° del Reglamento de la Ley que señala lo siguiente: *"Las infracciones son subsanables siempre que los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación, puedan ser revertidos."*

vi. En tal sentido, no se advierte vulneración a los principios de presunción de veracidad y presunción de licitud, así como tampoco a los principios de razonabilidad y del debido procedimiento, por consiguiente, corresponde a su despacho confirmar lo resuelto en la resolución administrativa que es objeto de impugnación por la contraparte. Por lo tanto, conforme a los argumentos expuestos líneas atrás, los fundamentos sostenidos por el demandante a través de su escrito de demanda, no resultan amparables, por cuanto hemos demostrado de manera indubitable e incuestionable que, si existió una infracción grave a la labor inspectiva cometida, resultando lo dicho por el demandante lejos de la realidad.

C) Actividad procesal

La demanda fue admitida a trámite a través de la resolución N° 01, de fecha doce de enero de dos mil veintiséis (página 62); mediante la resolución N° 03 de fecha 11 de marzo de 20256 (pagina 596), se tiene por absuelta la demanda; asimismo, mediante resolución N° 5 de fecha 5 de mayo de 2026 se declaró la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes y por saneado el proceso, se admitieron los medios probatorios pertinentes y se fijaron los siguientes puntos controvertidos:

1) *Determinar si corresponde declarar la nulidad total de la Resolución de Intendencia Nº 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN, de fecha 30 de setiembre del 2025 y la Resolución de Sub Intendencia Nº 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, de fecha 18 de julio de 2025.*

2) *Determinar si debe disponerse el archivo definitivo del Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 259-2023-SUNAFIL/IRE-PUN.*

Siendo el estado del proceso el de emitir sentencia.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Finalidad del Proceso Contencioso Administrativo

El artículo 148 de la Constitución Política del Perú, establece que las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa; dicha norma es

desarrollada por la Ley N.° 27584 (sistematizada por el Decreto Supremo N.° 011-2019-JUS, que aprueba su Texto Único Ordenado), en cuyo artículo 1, prevé que, su finalidad es el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. A través del Proceso Contencioso Administrativo se promueven las pretensiones reguladas en el artículo 5 del Texto Único Ordenado de dicha ley.

SEGUNDO: Acto Administrativo y causales de nulidad

2.1 El artículo 1 numeral 1.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, define a los actos administrativos, como las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Un acto administrativo es válido si reúne los requisitos exigidos por el artículo 3 del citado texto normativo y dictado conforme al ordenamiento jurídico [artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444].

2.2 De la interpretación sistemática de los artículos 10, 14 y 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, establecemos que la nulidad de un acto administrativo constituye una sanción jurídica aplicable a cierto tipo de actos, aquejados por vicios de ilegalidad graves y en los que el ordenamiento ordena su no conservación, optando por el contrario, por su eliminación del escenario jurídico[2]. Los vicios de ilegalidad que acarrean la nulidad de acto administrativo, se encuentran previstos el artículo 10 del precitado cuerpo normativo del procedimiento administrativo, que prevé:

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

> ***1.*** *La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.*
> ***2.*** *El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.*

[2] HUAPAYA TAPIA, Ramón A. *Tratado del Proceso Contencioso Administrativo*. Jurista Editores, 1° Edición, Lima – Perú – 2006, p. 790.

3. *Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición.*

4. *Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma***.**

2.3. El artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR – *Aprueban el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL* – establece que "*La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se* ***constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado****. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería.",* en concordancia con el artículo 7 del mismo cuerpo normativo, el cual prevé que *"Es objeto de notificación vía casilla electrónica todo documento emitido en el marco de las funciones y competencias de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), que correspondan ser informadas al administrado, tales como, las medidas inspectivas, el informe de actuaciones inspectivas, las resoluciones emitidas en el marco del procedimiento administrativo sancionador o en el marco del procedimiento de ejecución coactiva, entre otros que sean necesarios para el trámite del procedimiento y/o actuación de la Autoridad Inspectiva de Trabajo";* constituyendo obligaciones del usuario de la casilla electrónica, de conformidad con el artículo 8 *"8.1 Revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifiquen. 8.2 Mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería, a efectos de recibir las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica. 8.3 Mantener la*

confidencialidad y adoptar las medidas de seguridad en el uso del nombre de usuario y la clave de acceso a la casilla electrónica que se le asigne."

2.4. El artículo 5°, numeral 3) de la Ley General de Inspección del Trabajo – LEY Nº 28806, establece lo siguiente: *"En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 3. Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para: 3.1 Requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado. (…)"*

2.5. Por otro lado, el artículo 9° de la Ley General de Inspección del Trabajo ya mencionada, señala lo siguiente: *"Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: a) Atenderlos debidamente, prestándoles las facilidades para el cumplimiento de su labor, b) Acreditar su identidad y la de las personas que se encuentren en los centros o lugares de trabajo,* ***c) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas,*** *d) Declarar sobre cuestiones que tengan relación con las comprobaciones inspectivas; y,* ***e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones."***

2.6. Asimismo, el artículo 16 de la ley previamente citada establece que: *"Las Actas de Infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como las actas de infracción por obstrucción a la labor inspectiva, se extenderán en modelo oficial y con los requisitos que se determinen en las normas reguladoras del procedimiento sancionador.* ***Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos*** *sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses*

puedan aportar los interesados. El mismo valor y fuerza probatoria tendrán los hechos comprobados por la Inspección del Trabajo que se reflejen en los informes así como en los documentos en que se formalicen las medidas inspectivas que se adopten."

2.7. Además, el artículo 45 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo - DECRETO SUPREMO Nº 019-2006-TR, prevé que *"Son infracciones graves, los siguientes incumplimientos: 45.1 Los incumplimientos al deber de colaboración con los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo y los auxiliares de inspección regulado por el artículo 9 de la Ley, siempre que no estén tipificados como infracciones muy graves.* ***45.2 Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas de los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, siempre que no estén tipificados como infracciones muy graves.*** *45.3 El retiro de carteles del centro de trabajo o la obstrucción de la publicidad de listas que permitan conocer al público sobre la condición de infractor del sujeto inspeccionado.";* así también, el articulo 47-A establece la eximentes de sanción en los siguientes términos: *"Constituyen eximentes de sanción por la comisión de infracciones las situaciones previstas en los literales a), b), d), e) y f) del numeral 1 del artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: i. Respecto del literal a), deben estar referidas a hechos producidos antes de la primera actuación inspectiva en la cual participe el administrado, debiendo ser acreditados con documentos públicos de fecha cierta, salvo que sean hechos de conocimiento público. ii. Respecto del literal b), que la disposición esté contenida expresamente en una norma con rango de Ley. iii. Respecto del literal d), que la orden de la autoridad competente esté materializada en el acto administrativo o resolución correspondiente y se encuentre vinculada estrictamente con la imposibilidad de cumplir con la obligación objeto de fiscalización. iv. Respecto del literal e), que el administrado, antes del inicio de las actuaciones inspectivas, debe estar comprendido en los alcances de la disposición administrativa que origina o contiene el error alegado."*

2.8. El artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 – D*ECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS* - , prevé: ***"Eximentes y atenuantes de***

responsabilidad por infracciones *1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción. d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal.* ***f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235*** *(…)"*

TERCERO: Análisis del caso concreto en base al primer punto controvertido. *Determinar si corresponde declarar la nulidad total de la Resolución de Intendencia Nº 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN, de fecha 30 de setiembre del 2025 y la Resolución de Sub Intendencia Nº 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, de fecha 18 de julio de 2025.*

3.1. De la revisión de los antecedentes se observa que, la parte demandante cuestiona el acto administrativo materializado en la Resolución de Intendencia Nº 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN, de fecha 30 de setiembre del 2025, la cual declara infundado su recurso de apelación y confirma el contenido de la Resolución de Sub Intendencia Nº 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, de fecha 18 de julio de 2025. La demandante alega que el procedimiento sancionador se originó a raíz de la Orden Concreta de Inspección N.º 0000000309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, refiere que en el marco de estas actuaciones, el 20 de abril de 2023, la inspectora a cargo emitió un requerimiento de información electrónica otorgando un plazo de cuatro días hábiles para su atención. Ante la falta de respuesta en ese lapso, SUNAFIL emitió el Acta de Infracción N.º 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, en dicho documento se dejó expresa constancia de que **la Beneficencia cumplía plenamente con todas las materias socio-laborales objeto de fiscalización**; sin embargo, se le imputó una infracción "grave" por supuesta obstrucción a la labor inspectiva al no haber remitido los datos solicitados inicialmente. Sustenta que, tras una primera sanción impuesta en 2024, la propia Intendencia Regional de Puno detectó vicios en el proceso y, mediante

Resolución N.º 43-2025, **declaró la nulidad de oficio** de todo lo actuado. Posteriormente, el 9 de abril de 2025, se declaró la **caducidad** del procedimiento. A pesar de haberse extinguido el proceso original, la SUNAFIL decidió reiniciar la persecución administrativa emitiendo una nueva imputación de cargos basada exactamente en los mismos hechos de 2023, este reintento culminó con la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N.º 371-2025 y su posterior confirmación en apelación mediante la Resolución de Intendencia N.º 151-2025, las cuales imponen de manera definitiva una multa de S/ 7,771.50 y agotan la vía administrativa. El argumento medular de la demanda radica en que la Beneficencia jamás tuvo un conocimiento oportuno del requerimiento del 20 de abril de 2023, toda vez que, si bien el documento fue depositado en la casilla electrónica, la SUNAFIL infringió el artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR al enviar las alertas del sistema al correo electrónico juancondori03@gmail.com, **una cuenta ajena a la institución y perteneciente a una persona sin ningún vínculo laboral con ella**. La demandante enfatiza que su correo institucional histórico y vigente es benesanroman@gmail.com. Al haberse enviado los avisos a una dirección errónea —hecho reconocido en las propias resoluciones de la entidad—, la notificación carece de eficacia legal. Así también, sostiene que para la fecha del requerimiento, la Beneficencia no disponía del usuario ni de la clave de acceso para ingresar a la plataforma de SUNAFIL. Señala que la ausencia de ánimo obstructivo queda demostrada con la inspección presencial realizada el 4 de mayo de 2023 por un inspector auxiliar. En el instante en que la Beneficencia tomó conocimiento real y efectivo de las exigencias de la autoridad, actuó con total diligencia y **entregó de forma inmediata y oportuna todos los documentos solicitados**. Al haberse canalizado y recibido la información satisfactoriamente, es evidente que jamás se llegó a retrasar, perturbar o impedir las facultades de fiscalización de la SUNAFIL, lo que desnaturaliza la configuración típica de la infracción contemplada en el numeral 45.2 del artículo 45º del RLGIT. Finalmente, la accionante sostiene que las resoluciones impugnadas omitieron aplicar el **Precedente de Observancia Obligatoria de la Sala Plena N.º 019-2024-SUNAFIL/TFL.**

3.2 Teniendo como base los hechos antes expuestos, en primer lugar debemos tener presente que, de conformidad con el artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR, "*La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral* ***(SUNAFIL)***

asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. *La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería.",* en concordancia con el artículo 8 del mismo cuerpo normativo, el cual contempla las obligaciones del usuario de la casilla electrónica, las cuales son *"8.1* ***Revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifiquen***. *8.2* ***Mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería, a efectos de recibir las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica***. *8.3 Mantener la confidencialidad y adoptar las medidas de seguridad en el uso del nombre de usuario y la clave de acceso a la casilla electrónica que se le asigne".* En el caso de autos, se verifica que el 20 de abril de 2023, mediante la Orden Concreta de Inspección N.º 0000000309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, la SUNAFIL notificó vía casilla electrónica un requerimiento de información. Para acreditar este acto, la entidad demandada adjuntó el expediente administrativo completo y, asimismo, incorporó en su escrito de demanda una captura de pantalla del Sistema de Casilla Electrónica. De dicho registro se desprende que el requerimiento fue depositado formalmente a la Sociedad de Beneficencia de San Román el mismo 20 de abril de 2023.



SUNAFIL

Sistema de Casilla Electrónica

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN VÍA CASILLA ELECTRÓNICA

Mediante la presente se deja constancia que ha sido notificada en la Casilla Electrónica del administrado, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU identificado con RUC: 20222375518 el siguiente documento REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN en fecha 20/04/2023 del/la INTENDENCIA REGIONAL DE PUNO.

La presente constancia se emite en mérito del artículo 10 del DECRETO SUPREMO N° 003-2020-TR, aprueban el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL y numeral 20.4, artículo 20 del T.U.O de la LEY 27444.

Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)
971890 - Fecha de Depósito: 20/04/2023

Esta circunstancia fue admitida explícitamente por la propia recurrente en su demanda al señalar: *"Conforme consta de los antecedentes del requerimiento de información de fecha 20 de abril de 2023, fue notificada vía CASILLA ELECTRÓNICA"*, lo cual constituye una declaración asimilada.

Ahora bien, la recurrente manifiesta que *"recién pudo acceder a la casilla electrónica en fecha 05 de mayo de 2023, tras recuperación de credenciales"*; sin embargo, de conformidad con el artículo 8º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR - *previamente citado* - la recuperación oportuna de las credenciales de acceso en caso de pérdida u olvido es de exclusiva responsabilidad del administrado. Por tales consideraciones, queda acreditado que la recurrente fue válidamente notificada con el requerimiento de información el **20 de abril de 2023** en su casilla electrónica.

3.3. Ahora, en referencia a la comunicación prevista en el artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR, se establece que el envío de alertas debe efectuarse al correo electrónico y/o servicio de mensajería del usuario cada vez que se notifique un documento en la casilla electrónica; siendo obligación de este mantener operativos dichos canales de comunicación para asegurar la recepción de los avisos del sistema.

Al respecto, la parte accionante manifiesta que la citada alerta fue remitida al correo *juancondori03@gmail.com*, el cual afirma que no pertenece a su representada. Sin embargo, la parte demandada ha acreditado que la propia entidad demandante registró dicha dirección electrónica, la misma que se mantuvo vigente y operativa a la fecha de la notificación, y hasta el 3 de mayo de 2023, fecha en la que recién procedieron a darla de baja. Para sustentar lo expuesto, se adjunta la captura del siguiente reporte:



Tipo Documento	Nro Documento	Nombre Completo	Correo	Teléfono	Fecha de registro	Estado	Fecha Baja
D.N.I.	44045813	JUAN SATURNINO CONDORI CHURATA	juanscondori03@gmail.com	980821927	04/10/2022 10:37	INACTIVO	03/05/2023 10:31
D.N.I.	29335031	JUANA JESUS PILCO ESCOBEDO	benesanroman@gmail.com	996304455	03/05/2023 10:31	ACTIVO	

Por otro lado, si bien la entidad demandante refiere que su correo institucional *benesanroman@gmail.com* fue creado en el año 2015, no ha acreditado haber

registrado dicha dirección ante la autoridad administrativa a efectos de recibir las alertas de notificación a las que se refiere el artículo 6 del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR.


Datos del Correo Enviado

Asunto:SUNAFIL: ALERTA DE NOTIFICACIÓN EN CASILLA ELECTRÓNICA [COD:1095401]
Remitente:SUNAFIL <sunafil_te_orienta_3@sunafil.gob.pe>
Fecha Envío:20/04/2023 16:40
Lista a las que se envío:juanscondori03@gmail.com,
Contenido:

SUNAFIL
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL

SISTEMA DE CASILLA ELECTRÓNICA

Estimado(a) EMPLEADOR: 20222375518 - SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU

Usted tiene una nueva notificación.

Notificación: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 0000000309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, sírvase consultar el sistema de Casilla Electrónica de SUNAFIL. Para ubicar la notificación efectue la búsqueda a través del menú de notificación de fiscalización con el número de Orden de Inspección N° 0000000309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN.

Av. Salaverry 655 - 2do. piso, Jesús María
(511) 390 2800 | casilla@sunafil.gob.pe
Lima - Perú

Para acreditar lo señalado, la parte demandada adjuntó una captura de pantalla con el registro de datos del correo electrónico. En dicho documento se constata que las alertas dirigidas a la Sociedad de Beneficencia de San Román fueron remitidas a la dirección electrónica que la propia usuaria registró oportunamente, la cual recién fue dada de baja el 3 de mayo de 2023. Por todas estas consideraciones, queda plenamente determinado que la notificación electrónica efectuada por la SUNAFIL es válida y que el envío de las alertas correspondientes se realizó de manera oportuna, conforme a la normativa vigente.

3.4. Ahora, en cuanto a la infracción imputada a la parte demandante, del expediente administrativo se advierte que:

a) A fojas 112 y 114 obra la Orden de Inspección N° 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, mediante la cual se dispone el inicio del procedimiento de inspección laboral a fin de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, de conformidad con la Ley N 28806, orden que fue debidamente notificada con fecha 20 de abril del

2023, de conformidad con la constancia de depósito vía casilla electrónica obrante a fojas 113.

b) Que, a fojas 272 obra el acta de infracción N° 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 22 de junio del 2023, dicha acta fue emitida en atención a la Orden de Inspección N° 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, en el rubro IV. HECHOS CONSTATADOS, se advierte que se constataron los siguientes hechos:

"4.3. ***Respecto de la materia COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS: DEPÓSITO DE CTS: INCLUYE TODAS:*** *En la comparecencia de fecha* ***08 de junio de 2023****, el sujeto inspeccionado presentó la siguiente documentación: COMPROBANTE DE PAGO N° 00278; INFORME N° 239-2023-SBSR-J/OPP/ECY; OPINIÓN LEGAL N° 038-2023-SBSR-J/OAL; INFORME N° 049-2023-SBSR-J/ORRHH; INFORME N° 022-2023-SBSR-J/CONT; HOJA DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES; DNI; CHEQUE (00000030 7 038 750 7000741341 65, DDI 20222375518) DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023; LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE A PAGO DE "CTS - VACACIONES TRUNCAS - GRATIFICACIONES TRUNCAS Y OTROS"; documentos que acreditan el pago de la COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS TRUNCAS, al trabajador comprendido en la investigación; en consecuencia, no se advierte incumplimiento en la presente materia objeto de inspección.* ***4.4. Respecto de la materia JORNADA, HORARIO DE TRABAJO Y DESCANSOS REMUNERADOS: VACACIONES: INCLUYE TODAS:*** *En la comparecencia de fecha* ***08 de junio de 2023****, el sujeto inspeccionado presentó la siguiente documentación: COMPROBANTE DE PAGO N° 00278; INFORME N° 239-2023-SBSR-J/OPP/ECY; OPINIÓN LEGAL N° 038-2023-SBSR-J/OAL; INFORME N° 049-2023-SBSR-J/ORRHH; INFORME N° 022-2023-SBSR-J/CONT; HOJA DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES; DNI; CHEQUE (00000030 7 038 750 7000741341 65, DDI 20222375518) DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023; LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE A PAGO DE "CTS - VACACIONES TRUNCAS - GRATIFICACIONES TRUNCAS Y OTROS"; documentos que acreditan el pago de la VACACIONES TRUNCAS, al trabajador comprendido en la investigación; en consecuencia, no se advierte incumplimiento en la presente materia objeto de inspección.* ***4.5. Respecto de la materia REMUNERACIONES: GRATIFICACIONES: INCLUYE TODAS:*** *En la comparecencia de fecha 08 de junio de 2023, el sujeto inspeccionado presentó la siguiente documentación: COMPROBANTE DE PAGO N° 00278; INFORME N° 239-2023-SBSR-J/OPP/ECY; OPINIÓN LEGAL N° 038-2023-SBSR-J/OAL; INFORME N° 049-2023-SBSR-J/ORRHH; INFORME N° 022-2023-SBSR-J/CONT; HOJA DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES; DNI; CHEQUE (00000030 7 038 750 7000741341 65, DDI 20222375518) DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023; LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE A PAGO DE "CTS - VACACIONES TRUNCAS - GRATIFICACIONES TRUNCAS Y OTROS"; documentos que acreditan el pago de la GRATIFICACIONES TRUNCAS, al trabajador comprendido en la investigación; en consecuencia, no se advierte incumplimiento en la presente materia objeto de inspección. 4.6.* ***Respecto de la materia REMUNERACIONES: PAGO DE***

BONIFICACIONES: INCLUYE TODAS: E*n la comparecencia de fecha* ***08 de junio de 2023****, el sujeto inspeccionado presentó la siguiente documentación: COMPROBANTE DE PAGO N° 00278; INFORME N° 239-2023-SBSR-J/OPP/ECY; OPINIÓN LEGAL N° 038-2023-SBSR-J/OAL; INFORME N° 049-2023-SBSR-J/ORRHH; INFORME N° 022-2023-SBSR-J/CONT; HOJA DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES; DNI; CHEQUE (00000030 7 038 750 7000741341 65, DDI 20222375518) DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023; LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE A PAGO DE "CTS - VACACIONES TRUNCAS - GRATIFICACIONES TRUNCAS Y OTROS"; documentos que acreditan el pago de la BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (9% DE LA GRATIFICACIÓN) TRUNCA, al trabajador comprendido en la Investigación; en consecuencia, no se advierte incumplimiento en la presente materia objeto de inspección.* ***4.7. Respecto de la materia REMUNERACIONES: PAGO DE LA REMUNERACIÓN (SUELDOS Y SALARIOS): INCLUYE TODAS:*** *En la comparecencia de fecha* ***08 de junio de 2023****, el sujeto inspeccionado presentó la siguiente documentación: BOLETAS DE PAGO DE ENERO 2023; PLANILLA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023; COMPROBANTE DE PAGO N° 00150; y CONSTANCIA DE PAGO.; documentos que acreditan el pago de la REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2023[1], al trabajador comprendido en la investigación; en consecuencia, no se advierte incumplimiento en la presente materia objeto de inspección.* ***4.8. Respecto de la materia OBSTRUCCIÓN A LA LABOR INSPECTIVA, se tiene:*** *En fecha 20 de abril de 2023 la inspectora actuante notificó mediante casilla electrónica[2] un Requerimiento de información bajo apercibimiento, a fin de que el sujeto inspeccionado remita la siguiente documentación:* ***(...)*** *otorgándole para su cumplimiento cuatro (04) días hábiles de plazo. En fecha 27 de abril de 2023 la inspectora actuante revisó el Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIT), a fin de verificar si el sujeto inspeccionado remitió la documentación requerida, advirtiendo que el sujeto inspeccionado no cumplió con el requerimiento de información; incurriendo el sujeto inspeccionado en una infracción* ***muy grave*** *a la labor inspectiva"*

c) De los hechos constatados en el Acta de Infracción N.° 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, se verifica que, con fecha 8 de junio de 2023, la parte demandante presentó la documentación que acreditaba el pago de los derechos laborales adeudados al trabajador Javier Alberto Torres Vilavila. En consecuencia, la inspección concluyó que no existía incumplimiento en ninguna de las materias objeto de fiscalización. Lo expuesto permite colegir que, a la citada fecha, la entidad demandante ya había desplegado las acciones necesarias para cumplir con la entrega de la información requerida por la SUNAFIL.

d) Por otra parte, del numeral 4.8 del Acta de Infracción se desprende el análisis relativo a la obstrucción de la labor inspectiva. Al respecto, la autoridad determinó que, al 27 de abril de 2023, el sujeto

inspeccionado no había cumplido con el requerimiento de información, incurriendo así en una infracción calificada como muy grave.

e) En efecto, la Orden de Inspección N.º 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN fue notificada al sujeto inspeccionado el 20 de abril de 2023, otorgándole un plazo de cuatro (4) días hábiles para remitir la información solicitada a través del sistema de casilla electrónica. De la revisión del expediente administrativo acompañado, se constata que la Sociedad de Beneficencia de San Román no cumplió con presentar el requerimiento dentro del plazo legal otorgado por la entidad demandada.

f) La entidad demandada atribuye a la parte accionante la comisión de la infracción regulada en el numeral 45.2 del artículo 45 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, el cual establece como infracción grave: "*45.2 Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas de los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, siempre que no estén tipificados como infracciones muy graves".* En el caso de autos, se colige que la demora en la entrega de la información requerida por la SUNAFIL configuró un retraso efectivo en el ejercicio de las funciones de la inspección laboral.

g) Sin embargo, el artículo 47-A del mismo cuerpo normativo establece que: *"Constituyen eximentes de sanción por la comisión de infracciones las situaciones previstas en los literales a), b), d), e) y* ***f)*** *del* ***numeral 1 del artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444****, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: i. Respecto del literal a), deben estar referidas a hechos producidos antes de la primera actuación inspectiva en la cual participe el administrado, debiendo ser acreditados con documentos públicos de fecha cierta, salvo que sean hechos de conocimiento público. ii. Respecto del literal b), que la disposición esté contenida expresamente en una norma con rango de Ley. iii. Respecto del literal d), que la orden de la autoridad competente esté materializada en el acto administrativo o resolución correspondiente y se encuentre vinculada estrictamente con la imposibilidad de cumplir con la obligación objeto de fiscalización. iv. Respecto del literal e), que el administrado, antes del inicio de las actuaciones inspectivas, debe estar comprendido en los alcances de la disposición administrativa que origina o contiene el error alegado.****",*** por lo que, corresponde remitirnos al artículo 255 del TUO de la Ley Nº 27444, el cual prevé "*1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que*

*esta afecte la aptitud para entender la infracción. d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal**. f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 253."** (resaltado nuestro).*

h) Las causales eximentes de responsabilidad reguladas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo no distinguen entre infracciones leves, graves o muy graves. Asimismo, si bien la norma prevé condiciones específicas para la procedencia de los supuestos contemplados en los literales a), b), d) y e), no ha establecido restricción ni condición alguna para la aplicación de la eximente prevista en el literal f) del numeral 1 del artículo 255 de la Ley del Procedimiento Administrativo General *(El texto original mencionaba el art. 255, pero el artículo vigente que regula las eximentes en la LPAG es el 257)*, el cual establece como causal de eximente la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos.

i) En el caso de autos, consta en el Acta de Infracción N.º 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, de fecha 8 de junio de 2023, que la Sociedad de Beneficencia de San Román cumplió con entregar la totalidad de la información requerida por la autoridad inspectiva. Por su parte, la Imputación de Cargos N.º 285-2023-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC (fojas 280) fue notificada en la casilla electrónica de la demandante recién el 16 de octubre de 2023. En consecuencia, al haberse configurado la subsanación voluntaria con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos, correspondía aplicar la eximente del invocado literal f).

3.5. Ahora, del estudio de autos, se tiene que mediante Resolución de intendencia Nº 43-2025-SUNAFIL/IRE-PUN[3], se declaró la nulidad de la Resolución de Subintendencia Nº 240-2024-SINAFIL/IRE-PUN/SISA, y los demás actos emitidos hasta el momento de la notificación de la imputación de cargos N.º 285-2023-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC y acta de infracción,

[3] FOJAS 417

consecuentemente quedó sin efecto la resolución de intendencia N 119-2024-SUNAFIL/IRE-PUN.

3.6. En ese contexto, con fecha 30 de abril de 2025, se emitió la nueva Imputación de Cargos N.º 090-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC —sustentada en el Acta de Infracción N.º 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN—, la cual fue notificada válidamente el 5 de mayo de 2025.

3.7. Por lo tanto, habiéndose acreditado de manera fehaciente que la entidad demandante cumplió con entregar la totalidad de la información requerida por la SUNAFIL el 8 de junio de 2023, y que la nueva imputación de cargos le fue notificada posteriormente (el 5 de mayo de 2025), se configura plenamente el supuesto de subsanación voluntaria antes del inicio del procedimiento sancionador. En consecuencia, corresponde amparar la aplicación de la causal eximente de responsabilidad regulada en el TUO de la Ley N.º 27444.

3.8. Ahora, el accionante cuestiona el hecho de que la demandada no haya valorado el Precedente Vinculante contenido en la Resolución de Sala Plena N.º 019-2024-SUNAFIL/TFL, de fecha 8 de noviembre de 2024, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de noviembre de 2024, donde se estableció en los criterios de observancia obligatoria aprobado en el fundamento 7.2., el cual establece que: *"En tal sentido, atendiendo la aplicación del principio de razonabilidad y la identificación de los supuestos de exceso de punición administrativa, la Sala Plena del Tribunal de Fiscalización Laboral, por unanimidad,* ***considera relevante que los criterios contenidos en los fundamentos 6.16, 6.17, 6.18 y 6.19 de la presente resolución, sean declarados precedente administrativo de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo****."*, los fundamentos que fueron declarados como precedentes vinculantes son los siguientes: *"****6.17*** *En este punto, es importante señalar que, de acuerdo con lo expresado en el artículo 1 de la LGIT, la Inspección de Trabajo tiene dentro de sus finalidades la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces,* ***debe notarse que la impugnante subsanó de forma voluntaria la normativa sociolaboral afectada antes de haberse notificado la imputación de cargos****, e incluso, antes de la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, cuya naturaleza jurídica se basa en la búsqueda de la reversión de los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.* ***6.18*** *Adicionalmente, es importante ponderar que, si bien la afectación recae sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva (pues la impugnante no cumplió con acreditar*

íntegramente lo requerido por el inspector de trabajo dentro del plazo estipulado en la medida de requerimiento), la reversión del incumplimiento sociolaboral ocurrió a través del mismo sujeto inspeccionado, incluso con anterioridad a la emisión de dicha medida inspectiva. A juicio de este Tribunal, ***el supuesto descrito demuestra la voluntad del administrado de rectificar su conducta antijurídica y encaminarla conforme a lo dispuesto en nuestro Sistema Jurídico Laboral****. **6.19** En consecuencia,* ***es pertinente elevar a precedente de observancia obligatoria el criterio según el cual, imponer una sanción a la labor inspectiva cuando se ha cumplido con la subsanación voluntaria de las infracciones sociolaborales antes de la notificación de la imputación de cargos atenta contra el principio de razonabilidad, ya que el sujeto inspeccionado habría cumplido con la normativa, siendo ello la finalidad de la inspección de trabajo"***

3.9. Ahora, sobre este punto la resolución de intendencia N 151-2025-SINAFIL/IRE-PUN, refiere que: *"en este caso, no se advierte conducta infractora por incumplimiento de medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 RLGIT, situación que no es materia de evaluación o análisis para la observancia del referido precedente vinculante";* sustento que no es suficiente, toda vez que, el precedente vinculante invocado por la accionante, fija un criterio en aplicación del artículo 255 del TUO el cual contempla las eximentes de sanciones. En el caso de autos, se advierte que la entidad demandada no ha aplicado dicho artículo y tampoco se ha expresado los motivos por los cuales, la subsanación voluntaria efectuada por la recurrente no ha sido valorada como una eximente.

3.10. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Intendencia N.º 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 30 de setiembre de 2025 y de la Resolución de Sub Intendencia N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, que declara infundado el recurso de apelación y confirma la multa de S/ 7,771.50, impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA.

CUARTO: Análisis del segundo punto controvertido. *Determinar si debe disponerse el archivo definitivo del Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 259-2023-SUNAFIL/IRE-PUN.*

4.1. Al respecto, de la valoración conjunta de los medios probatorios y de conformidad con el análisis fáctico y normativo desarrollado en los considerandos precedentes, este Órgano Jurisdiccional ha determinado que la

conducta de la parte demandante se subsume en la causal eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria, tipificada en el literal f) del numeral 1 del artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG). Quedó constancia en autos de que la entrega de la información requerida se efectuó el 8 de junio de 2023, fecha anterior a la notificación de la imputación de cargos.

4.2. Por consiguiente, estando a los efectos de la nulidad y en salvaguarda del principio del debido procedimiento administrativo, corresponde que la entidad demandada, a través de su órgano competente, vuelva a emitir pronunciamiento en la etapa procedimental respectiva. Para tal efecto, la Sunafil deberá tomar en consideración los alcances, fundamentos jurídicos y precisiones contenidas en la presente sentencia, procediendo a calificar la subsanación voluntaria conforme a ley.

QUINTO: Sobre las costas y costos.- Conforme lo dispone el artículo 50 de la Ley 27584, no procede la condena de costos ni costas, a ninguna de las partes.

III. PARTE RESOLUTIVA

Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, de conformidad a lo establecido en artículo 138 de la Constitución Política del Estado, administrando justicia a nombre del pueblo del cual emana la potestad de administrar justicia.

RESUELVO:

PRIMERO: Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda Contenciosa Administrativa presentada por **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMÁN JULIACA,** en contra de la **INTENDENCIA REGIONAL PUNO DE LA SUNAFIL**, representado por su Procurador Publico, sobre Nulidad de la Resolución de Intendencia N.º 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 30 de setiembre de 2025 y la Resolución de Sub Intendencia N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA. **INFUNDADA** la pretensión mediante la cual se solicitó el archivo definitivo del Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 259-2023-SUNAFIL/IRE-PUN. Por las consideraciones, expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO: DECLARO la NULIDAD de la Resolución de Intendencia N.º 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 30 de setiembre de 2025 y de la Resolución de Sub Intendencia N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA; en consecuencia, retrotraer el procedimiento administrativo hasta antes de la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA.

TERCERO: ORDENO que la entidad demandada, emita nuevo pronunciamiento, en atención a los considerandos expresados en la presente sentencia.

CUARTO: **SE DISPONE** que consentida y/o ejecutoriada la presente se proceda al archivo definitivo. **SIN COSTOS, NI COSTAS**. Esta es la sentencia que pronuncio mando y firmo en la sala de mi Despacho. ***Tómese razón y hágase saber.***